

إرث الإخوة والزوجين في الفقه الإسلامي

دليل مرجعي: الحصص المفروضة، معالجة تراحم
السهم، وانتقال الإرث لأبناء الإخوة.

يركز هذا العرض التقديمي المرجعي على
تفصيل أحكام الموارث في حالات
محددة تتعلق باجتماع الزوج أو الزوجة
مع الإخوة، ومعالجة الإشكالية الحسابية
عند تراحم السهم، وشرح آليات
انتقال الإرث لأبناء الإخوة.



القاعدة الأساسية لاجتماع الإخوة مع الزوجين

حالة الوفاة	نصيب الزوج / الزوجة	نصيب الإخوة
وفاة الزوج	الربع (1/4) أو الثمن (1/8)	الباقى من التركة
وفاة الزوجة	النصف (1/2)	الباقى من التركة

القاعدة العامة: إذا مات الزوج ترث الزوجة ربع أو ثمن التركة والباقي للإخوة.
وإذا ماتت الزوجة كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة.
هذه هي نقطة الانطلاق قبل الحالات الاستثنائية.

تزاحم السهام: عندما تتجاوز الفروض إجمالي التركة

الفريضة (إجمالي التركة)

مجموع السهام المفروضة

الاستثناء المطلق

الأخوات من الأم لا يتأثرن
بالنقص أبداً.

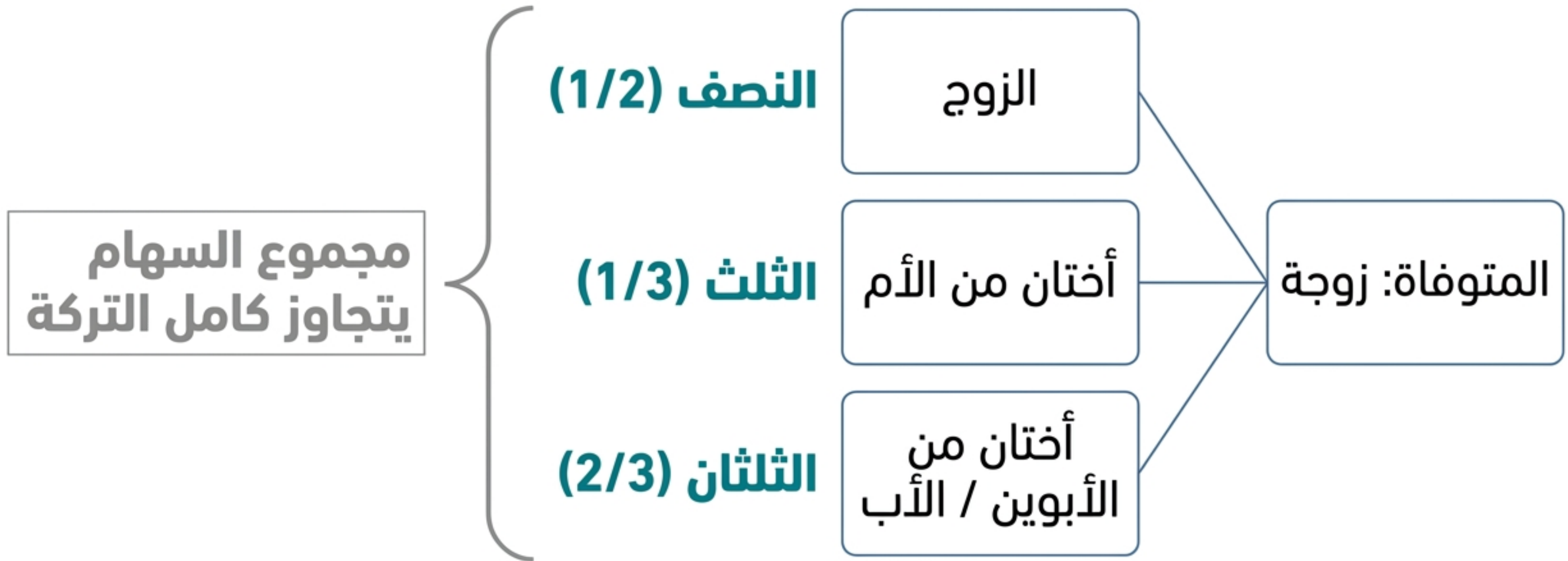
جهة النقص

يَرُدُّ النقص حصراً على
الأخوات من الأبوين أو من
الأب.

الإشكالية

في بعض صور وراثة الأخوات،
يكون مجموع السهام
المفروضة أكبر من الفريضة
(التركة).

حالة دراسية: تباين الفروض نظرياً



تسوية النقص: تطبيق الدراهم الستة

افتراض إجمالي التركة = 6 دراهم

الوارث	السهم المفروض	التوزيع الفعلي	ملاحظات الإقفال
الزوج	النصف	3 دراهم	أخذ حصته كاملة
أختان لأم	الثلث	درهمان	أخذتا حصتهما كاملة
أختان لأب/أبوين	الثلثان	درهم واحد	تحملا كامل النقص

وراثة أبناء الإخوة: قاعدة الاستخلاف



آلية التوريث

كل فرع (أبناء) يرث الحصة التي كانت مخصصة لأصله (الأخ/الأخت).

القاعدة الأساسية

تقوم ذرية الإخوة مقام آبائهم في أخذ حصصهم.

شرط الانتقال

عدم وجود إخوة للميت على قيد الحياة.

توزيع الحصص على أبناء الإخوة

صلة القرابة (الأبناء)	الحصة من التركة	أثر العدد
أولاد الأخ للأم	السدس (1/6)	الحصة ثابتة، وإن كثروا
أولاد الأخ للأبوين / للأب	الباقى من التركة	الحصة ثابتة، وإن قلّوا



قواعد القسمة الداخلية (حسب الجنس)



أولاد الإخوة للأبوين / الأب

- حالة القسمة (بالتساوي أم للذكر ضعف الأنثى) محل إشكال فقهي.
- الحكم الشرعي: الأحوط لزوماً الرجوع إلى **الصلح** بينهم.



أولاد الإخوة للأم

- تُقسم الحصة بينهم بالتساوي التام.
- لا فرق بين الذكر والأنثى.

الخلاصة الهيكلية: ميزان الحصص

